

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1803/2530

นายแดง จูตระกูลศิริ กับพวก
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 861, มาตรา 895

สัญญาประกันคุ้มครองอุบัติเหตุมีข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยไว้ว่า จะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าทดแทนใด ๆ ถ้าหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยสาเหตุการถูกฆาตกรรม ดังนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต โดยมีพฤติการณ์แสดงว่าถูกคนร้ายฆ่าตายโดยเจตนา ถือได้ว่าการตายของผู้เอาประกันภัยเกิดจากการฆาตกรรม ผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิด

โจทก์ฟ้องว่า นางซังลิ่งทำสัญญาประกันคุ้มครองอุบัติเหตุไว้กับจำเลย จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๖ นางซังลิ่งถูกคนร้ายปล้นชิงทรัพย์และทำร้ายด้วยอาวุธปืนถึงแก่ความตาย เป็นการตายโดยอุบัติเหตุที่ได้รับ ความคุ้มครอง ขอบบังคับให้จำเลยชดใช้เงินให้โจทก์ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า การตายของนางซังลิ่งไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นฆาตกรรม จำเลยจึงไม่ต้องรับผิด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ ยกฟ้องโจทก์ที่ ๑

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามสัญญาประกันคุ้มครองอุบัติเหตุที่นางซังลั้งทำไว้กับจำเลยมีข้อยกเว้นความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยไว้ว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าทดแทนใด ๆ ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตด้วยสาเหตุโดยตรงหรือโดยปริยายดังนี้

".....ฯลฯ..... ๘. การถูกฆาตกรรม และการถูกลอบทำร้ายร่างกาย "

โจทก์ฟ้องกล่าวอ้างว่า นางซังลั้งตายเพราะอุบัติเหตุถูกคนร้ายปล้นชิงทรัพย์และทำร้ายด้วยอาวุธปืน จำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้ว่านางซังลั้งถูกฆาตกรรม ดังนั้นข้อที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า นางซังลั้งถูกคนร้ายปล้นทรัพย์และทำร้ายด้วยอาวุธปืนถึงแก่ความตาย หรือถูกฆาตกรรม

ปรากฏในรายงานประจำวันคดีตามเอกสารหมาย จ.๖ ว่า " จารการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การสืบสวนเบื้องต้นได้ความว่า ผู้ตายกลับจากทำธุระที่จังหวัดสุรินทร์เดินทางกลับบ้านพักที่บ้านท่าศิลา ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้มีคนร้ายใช้รถปิคอัพสีฟ้าไม่ทราบหมายเลขทะเบียนและยี่ห้อติดตามมาถึงระหว่าง กม.๓๑ - ๓๒ คนร้ายได้เข้าประกบใช้อาวุธปืนยิงใส่รถผู้ตายตกถนน รถคนร้ายหยุดได้มีคนร้ายลงจากรถใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วได้ขึ้นขับรถผู้ตายนารถ

และศพออกไปซ่อนในป่า....." ในรายงานประจำวันคดีดังกล่าวไม่ปรากฏข้อความ
ตอนใดที่แสดงให้เห็นว่านางชั่งลิ้งถูกคนร้ายปล้นทรัพย์ ทั้งในเรื่องเงิน ๓๐๐,๐๐๐
บาทที่โจทก์นำสืบว่านางชั่งลิ้งเบิกมาจากธนาคารและถูกคนร้ายปล้นเอาไปก็ไม่
ปรากฏในรายงานประจำวันคดีดังกล่าวเลยแม้แต่ নয় นอกจากนั้นในใบพินิจ
มรณกรรมซึ่งทำเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๖ อันเป็นวันรุ่งขึ้นจากวันเกิดเหตุตาม
เอกสารหมายเลข ๓, ๔ ก็ระบุถึงสาเหตุแห่งมรณกรรมไว้ว่า "ถูกคนร้ายยิงด้วยอาวุธ
ปืน" ตามเอกสารทั้งสามฉบับดังกล่าวมาแล้วไม่มีข้อความใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า นาง
ชั่งลิ้งถูกคนร้ายปล้นทรัพย์ข้อความที่ว่านางชั่งลิ้งถูกปล้นทรัพย์และถูกทำร้ายถึงแก่
ความตายเพิ่งจะปรากฏในหนังสือของผู้รับมอบอำนาจโจทก์เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๒๖ ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๗ หากจะพิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
สืบสวนเบื้องต้นดังที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข ๖ และดำเนินถึงเหตุผลแล้วก็จะเห็นได้
ว่าหากเป็นกรณีที่นางชั่งลิ้งถูกคนร้ายปล้นทรัพย์ เมื่อคนร้ายยิงนางชั่งลิ้งกับคนขับ
รถตายและได้ทรัพย์สินไปแล้ว คนร้ายก็น่าจะต้องรีบหลบหนีไป แต่ก็หาได้เป็นเช่นนั้น
ไม่ กลับปรากฏว่าคนร้ายได้ขับรถของนางชั่งลิ้งนำศพไปซ่อนในป่าเสียก่อนแล้ว
จึงได้หลบหนีไป ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่านางชั่งลิ้งถูกคนร้ายปล้นทรัพย์และถูกทำร้าย
จนถึงแก่ความตายพฤติการณ์ตามที่ปรากฏในรายงานประจำวันคดีและในใบพินิจ
มรณกรรมตามเอกสารหมายเลข ๖ และ ๓, ๔ กลับแสดงว่า นางชั่งลิ้งถูกคนร้าย
ฆ่าตายโดยเจตนาการตายของนางชั่งลิ้งจึงเกิดจากการฆาตกรรม จำเลยซึ่งเป็นผู้รับ
ประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบย้อนกลับว่าความรับผิดชอบ ๘ การที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

ศาลแพ่ง - นายฟอง แสงธรรม

ศาลอุทธรณ์ - นายพยุง กลิ่นสุภา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ